

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4478/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร
นาย ปัญญา ตรี ธัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 225

จำเลยจุดไฟเผากองฟางในลานนวดข้าวในเวลาแดดร้อนจัด และไม่ได้เตรียมการดับไฟที่อาจลุกลามไปได้ไวให้พร้อมที่จะดับไฟได้ทันทีดังนี้ เป็นการกระทำโดยประมาท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 225

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พึงได้ว่าจำเลยจุดไฟเผากองฟางในลานนวดข้าวของนายทอง และไฟได้ไหม้ลุกลามไปไหม้ไร่กล้วย ห้างนา และลอบดักปลาของผู้เสียหายการที่จำเลยจุดไฟเผากองฟางในเวลาแดดร้อนจัด และไม่เตรียมการดับไฟที่อาจลุกลามไปได้ไว้ให้พร้อมที่จะดับไฟได้ทันทีเป็นการกระทำโดยประมาท จำเลยจึงต้องมีความผิดตามฟ้อง"

พิพากษากลับ บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ